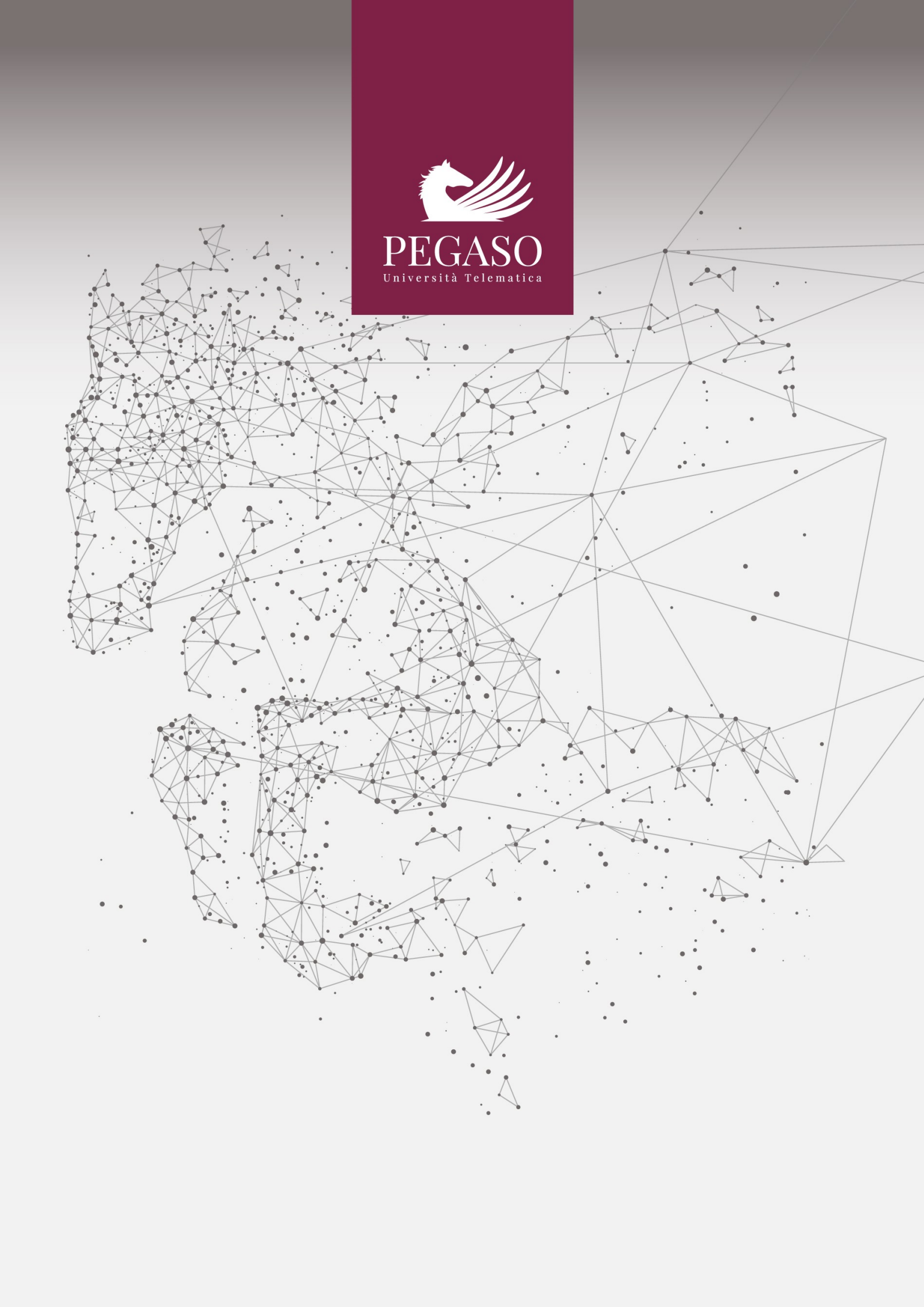

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 PRIVACY, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 3

2 I SOGGETTI INTERESSATI 8

3 LE TIPOLOGIE DI DATI 14

BIBLIOGRAFIA 18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Privacy, riservatezza e trattamento dei dati personali

La necessità di una tutela giuridica della *privacy* ha radici moderne.

A parte qualche piccola "anticipazione" rinvenibile in epoche più risalenti, l'esistenza di un *right to privacy* è sicuramente una conseguenza della "rivoluzione borghese".

Il bisogno di *privacy* si è poi ulteriormente sviluppato di pari passo con l'evoluzione delle moderne tecnologie, costituendo quest'ultime un moltiplicatore dei pericoli relativi alla *privacy* stessa e, quindi, delle contestuali richieste di tutela, in vari settori e nei confronti sia dello Stato sia di altri privati.

Uno dei primi e più famosi casi giurisprudenziali in materia di *privacy* è il caso *Prince Albert v. Strange* (1849), riguardante la riproduzione abusiva di alcuni quadretti raffiguranti i figli della regina Vittoria e il principe Alberto[1]: ma è solo in epoca più moderna che il tema ha un reale sviluppo.

In effetti, il dibattito sulla *privacy* ha un punto di svolta grazie alla pubblicazione nel 1890 sulla *Harvard Law Review* dell'articolo di Warren e Brandeis, intitolato *The Right to Privacy*, peraltro scritto a seguito di alcune vicende che riguardavano proprio uno degli autori[2].

Tale fondamentale articolo nasce a seguito dei continui e intollerabili pettegolezzi apparsi sulle pagine scandalistiche dei giornali dell'epoca sul conto del celebre avvocato Samuel D. Warren, partecipe della vibrante vita mondana condotta dalla *high society* statunitense, a seguito del matrimonio con la figlia di un facoltoso uomo politico.

A seguito della ritenuta intrusione nella sua vita privata, ritenuta ingiusta, Warren – assieme a Louis D. Brandeis[3] – teorizzò, in quell'articolo, che l'individuo, così come ha il diritto di difendere la

[1] *Prince Albert v. Strange* (1849) 1 De G. & Sm. 652 [64 E.R. 293] e, in appello, 1 Mac. & G. 25 [41 E.R. 1171]. F. RIGAUX, *L'elaboration d'un right of privacy par la jurisprudence américaine*, in *Revue internationale de droit comparé*, XXXIII, 1980, 701-703.
[2] S.D. WARREN e L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, 4 Harv. L. Rev. 193 (1890).
[3] Si trattava di un suo ex compagno di studi.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sua proprietà (di particolare importanza nella storia degli USA; vista l'esperienza delle colonie), ha il diritto di essere lasciato solo (*right to be let alone*) e di tutelare la sua intimità e persino la sua solitudine.

Tuttavia, per assistere ad un'affermazione globale del diritto alla *privacy* bisogna aspettare la fine del secondo conflitto mondiale.

A seguito dello stesso appaiono infatti, nelle Costituzioni, espliciti riferimenti ai diritti della personalità, cui si aggiunge la solenne enunciazione, in seno alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950, del diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata[4].

In Italia ad alimentare il dibattito sulla *privacy* sarà la giurisprudenza, facendo sì che il riferimento alla *privacy* o alla riservatezza finisca per evidenziare aspetti diversi e ulteriori.

In particolare, si è avuto un passo avanti con la consacrazione del *right of publicity* che – rispetto alla *privacy* – si presenta quasi come il suo "inverso".

Si tratta del diritto allo sfruttamento della notorietà che una persona abbia assunto, ad esempio concedendo di divulgare il proprio nome e la propria immagine, nonché di associare ad essi la commercializzazione di beni e servizi.

E si pensi, al riguardo, ai contratti di *merchandising* o a quelli in forza dei quali una persona assai famosa – uno sportivo, un artista, un attore – si rende *testimonial* di un certo bene o servizio.

Il risarcimento del danno, secondo tale ricostruzione, sanziona *ex post* la divulgazione di dati attinenti alla persona.

[4] Nell'art. 8, rubricato «*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*», si stabilisce che «*ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui*».

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quando essa avviene ad esempio tramite immagini fotografiche o cinematografiche, si quantifica il prezzo del mancato consenso preventivo alla divulgazione[5].

Ove non vi sia stato un contratto che abbia regolato *inter partes* modalità e limiti dello sfruttamento economico di uno o più dei dati riguardanti la persona, sarà infatti il giudice a ricostruire i termini del mancato accordo, secondo i parametri offerti dal mercato: cui si aggiunge il danno da "svilimento dell'immagine", perché maggiore è il numero di *sponsor* che possono usare, ad esempio, il nome di un famoso calciatore, minore sarà il valore di esso sul mercato.

Una grossa evoluzione alla protezione della *privacy* è dovuta anche alla giurisprudenza americana.

In particolare, con una serie di sentenze la Corte Suprema statunitense tratteggia talune fattispecie in cui può essere accordata una protezione al *right to privacy*, specialmente nel contesto dei rapporti tra cittadino e pubblici poteri, poi estendendola anche nell'ambito dei rapporti tra privati.

Tali decisioni individuano specificatamente due interessi individuali meritevoli di tutela: l'uno, decisamente moderno e destinato ad avere un grande successo, descrivibile con la formula "*interest in avoiding disclosure of personal information*"; l'altro, invece, dalla portata piuttosto ampia e sicuramente esorbitante rispetto all'area tradizionalmente assegnata ai diritti della personalità, nonché di più recente emersione, il quale è da intendersi come "*independence in making certain kinds of important decisions*".

A questo punto incomincia allora ad intravedersi un mutamento concettuale del diritto alla *privacy* dovuto all'evoluzione dei mezzi tecnologici, il quale va dal *right to be let alone* fino alla necessità di preservare i membri della collettività, esposti ogni giorno a strumenti dell'informazione che possono fare usi incontrollati e distorti della messe di dati che riguarda ciascuno dei membri stessi.

[5] Cfr. Trib. Milano 25 giugno 1998, in *Annali it. dir. autore*, 1998, 849, che ha accordato al soggetto il cui ritratto era stato pubblicato senza autorizzazione il risarcimento del danno, da determinarsi in relazione al presumibile compenso che egli avrebbe ottenuto per consentire lo sfruttamento commerciale della propria immagine.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tale bisogno viene sentito anche dai Paesi appartenenti all'Unione Europea, insieme alla necessità di armonizzare le varie discipline nazionali, pure in ragione della previsione di un sensibile incremento dei flussi transfrontalieri di dati personali, correlato all'instaurazione del mercato interno.

Si giunge così all'emanazione della Direttiva 95/46/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, intitolata non a caso, oltre che «*alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*», anche «*alla libera circolazione dei dati*».

Con tale Direttiva, peraltro, vengono fatti rientrare nell'ambito della regolamentazione anche i trattamenti non automatizzati, purché i dati trattati siano contenuti in (ovvero destinati a) figurare negli archivi c.d. strutturati.

In Italia, il recepimento della Direttiva avviene con la Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 rubricata «*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*», che sarà successivamente sostituito dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, intitolato «*Codice in materia di protezione dei dati personali*».

Un'ulteriore passo in avanti ed un cambio di prospettiva si sono avuti, invece, con il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (regolamento 2016/679), approvato il 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, il quale abroga la direttiva 95/46 Ce e la cui applicazione definitiva si è avuta a partire dal 25 maggio 2018.

L'introduzione del Regolamento UE 2016/679 non ha, però, abrogato del tutto il Codice privacy. Il legislatore, infatti, ha emanato il D. Lgs. 101/2018 con cui si è adeguata la normativa nazionale al Regolamento. Dunque, il Codice Privacy esiste ed è in vigore, ma con gli adeguamenti ed i rinvii stabiliti dalla normativa europea.

Attualmente il *focus* della protezione della *privacy* è sulla esigenza di rendere controllabile, circoscritto, revocabile, sicuro e informato il trattamento dei dati personali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Volendo tentare una veduta dall'alto delle numerose novità introdotte dal GDPR, va notato che lo stesso, innanzitutto, stabilisce nuovi diritti ed introduce nuove regole, rivede i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati e capovolge – rispetto alle precedenti normative - il concetto di responsabilità del trattamento del dato.

Il nuovo Regolamento è infatti sul punto più esplicito, proclamando la tutela del diritto alla protezione dei dati personali inteso come diritto fondamentale delle persone fisiche.

La più importante novità, però, potremmo dire che è legata al cambio di paradigma che connette l'attività di trattamento del dato ed i soggetti che ne sono interessati. A tal fine, fondamentale è il principio c.d. dell'*accountability*, ossia quello secondo cui il titolare del trattamento (a differenza di quanto accadeva in precedenza) non dovrà più comunicare o essere autorizzato al trattamento di un dato dall'Autorità Garante, bensì potrà procedere autonomamente allo stesso, purché sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte quelle misure di sicurezza di tutela ed i limiti del trattamento stesso, in base alla normativa europea.

Da notare che la nozione di trattamento rimane molto ampia, perché per esso deve intendersi, ai sensi dell'art. 4, par. 1, 2) del Regolamento europeo 2016/679 «*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*».

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 I soggetti interessati

I soggetti interessati dal sistema del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), sono sostanzialmente i seguenti:

- il titolare del trattamento;
- il responsabile del trattamento;
- il soggetto designato;
- l'interessato,
- il responsabile per la protezione dei dati personali (c.d. RPD o DPO).

Per **titolare del trattamento** si intende la persona fisica, la persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR).

Il titolare del trattamento è colui che decide il motivo e le modalità del trattamento ed è soggetto al fondamentale principio di responsabilizzazione (la c.d. *accountability* di cui si dirà più avanti, ma sopra già citata).

Il titolare è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, i quali hanno ad oggetto:

- la adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento;
- il vincolo al dovere di riservatezza dei dati, inteso come dovere di non usare, comunicare o diffondere i dati al di fuori del trattamento;
- la designazione del responsabile del trattamento, qualora sussistente;
- la nomina del Responsabile della protezione dei dati, qualora fosse necessario (c.d. DPO);
- la redazione del registro di trattamenti;
- la notifica al Garante nei casi previsti;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- la documentazione della violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Nuova figura introdotta con il Regolamento europeo è poi quella del "contitolare", non presente nella Direttiva 95/46.

Nello specifico, l'articolo 26 del GDPR prevede che vi sia contitolarità quando vi siano «*due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento*» e indica la disciplina applicabile sia ai rapporti interni tra i "contitolari" che ai rapporti esterni con i soggetti interessati.

In proposito, è possibile che coesistano più titolari del trattamento (**contitolari** o *joint controllers*) che decidono congiuntamente di trattare i dati per una finalità comune. In tale caso, però, la normativa (ex art. 26 GDPR) impone ai contitolari di definire specificamente, con un atto giuridicamente valido, il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti. Gli interessati, nel caso di contitolarità, possono rivolgersi indifferentemente ad uno qualsiasi dei contitolari.

Significativa sul tema in esame, è una decisione della Corte di Giustizia UE (Corte giust. E.U., Grande Sezione, sent. 5.6.18, causa C-210/2016, consultabile su www.curia.europa.ue) relativa al ruolo riconosciuto all'amministratore di una pagina Facebook. In quell'occasione, la controversia verteva sulla possibilità di qualificare l'amministratore della *fanpage* quale soggetto "responsabile del trattamento" ai sensi della allora vigente Direttiva 95/46 (coincidente con l'attuale "titolare del trattamento", come definito dal GDPR).

La Corte ha nella specie considerato il ruolo attivo svolto dall'amministratore della *fanpage* nei confronti di Facebook e, in particolare, la possibilità per il primo di disporre di dati statistici – anche se in forma anonima – ottenuti per effetto del posizionamento di cookie da parte di Facebook sui computer o dispositivi dei visitatori della *fanpage* stessa.

La possibilità di intervenire nell'impostazione dei parametri da parte dell'amministratore, in base al pubblico destinatario della pagina e ai propri obiettivi di gestione o promozionali, nonché alla possibilità di chiedere il trattamento di determinati dati, hanno indotto la Corte UE a concludere che l'amministratore di una fanpage "*partecipa attraverso la propria azione*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

d'impostazione dei parametri, in funzione, segnatamente, del suo pubblico destinatario nonché di obiettivi di gestione o promozione delle sue attività, alla determinazione delle finalità e degli strumenti del trattamento dei dati personali dei visitatori della sua fanpage" e, conseguentemente, a qualificare l'amministratore unitamente al gestore del social network quali "responsabili del trattamento", i quali oggi sarebbero definibili quali "contitolari del trattamento".

Il **responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE, egli è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati per conto del titolare.

Tale figura ha una rilevanza assai diversa rispetto al passato, in quanto il responsabile assume nell'ambito del Regolamento una connotazione più specifica.

Difatti, l'art. 28 del Reg. UE stabilisce che «*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*».

Dunque, la scelta in merito al responsabile del trattamento è limitata a chi possieda già determinate competenze, per cui appare evidente che anche il responsabile del trattamento debba avere una formazione specifica.

Per quanto riguarda, in particolare, la figura del Responsabile del trattamento dei dati il legislatore italiano, con il Codice Privacy, aveva operato una scelta oggi del tutto superata, la quale prevedeva la figura del Responsabile del trattamento dei dati c.d. "interno".

Differentemente, il Regolamento è chiaro nel non specificare tale qualifica, riferendosi dunque ed evidentemente anche a quello che comunemente veniva definito come Responsabile del trattamento "esterno".

Inoltre, lo stesso art. 28 del GDPR chiarisce che quando «*un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile».

È il caso del **sub-responsabile del trattamento** e il responsabile risponde di fronte al titolare del suo eventuale inadempimento nonché – anche ai fini del risarcimento del danno – di eventuali pregiudizi causati dal trattamento, fatta salva la dimostrazione che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, così come previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento.

Il **soggetto designato al trattamento** è stato introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018 per lo svolgimento di compiti e funzioni relative al trattamento dati personali.

È la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile: egli deve operare sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite e la sua designazione deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE, l'informativa resa all'interessato deve indicare anche i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché l'ambito di diffusione dei dati medesimi[6].

In tal modo l'interessato ha piena consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei propri dati personali.

[6] L'informativa al trattamento dei dati personali verrà approfondita in apposita prossima lezione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infine, il soggetto per il quale il codice appronta la specifica forma di protezione di cui si tratta è l'**interessato**, ossia la persona fisica cui si riferiscono i dati personali: quindi, se un trattamento riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc., di una persona fisica, questa persona è l'interessato.

L'interessato può esercitare i diritti che gli sono garantiti dal Reg. UE (che verranno approfonditi nelle prossime lezioni) rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dovrà dare riscontro alla richiesta dell'interessato, entro un mese dall'esercizio del diritto, che può essere esteso a tre mesi in casi di particolare complessità.

Il Regolamento contempla, infine, **il responsabile della protezione dei dati o DPO, per esteso Data Protection Officer (anche RPD)**.

Si tratta di una nuova figura in materia *privacy*, fino ad oggi poco conosciuta in Italia, prevista con l'entrata in vigore del GDPR.

Il DPO dovrà essere un soggetto dotato di piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei propri compiti. Egli risponderà solo ed esclusivamente nei confronti del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento da cui è stato nominato.

Il DPO, ai sensi dell'art. 39 del GDPR, ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679 e, più in generale, della normativa vigente in materia di *privacy*;
- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- collaborare con il Titolare e/o con il Responsabile del trattamento nella valutazione dei DPIA, acronimo di *Data Protection Impact Assessments*;
- cooperare con l'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali e fungere da elemento di contatto fra questa ed il Titolare del trattamento;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- essere consultato in caso di *data breach* e assistere il Titolare del trattamento in caso di necessità di notifica al Garante.

I soggetti su cui grava l'obbligo di nominare un Responsabile della protezione dei dati sono, ai sensi dell'art. 37 GDPR, le autorità pubbliche e gli organismi pubblici, i titolari o i responsabili che effettuano trattamento di dati personali a seguito di attività di monitoraggio e sistematico degli interessati su larga scala, nonché coloro che svolgono attività di trattamento dati su larga scala di categorie particolari di dati di cui all'art. 9 o di dati relativi a condanne penali e reali di cui all'art. 10.

Il GDPR prevede, allo stesso articolo, che un gruppo imprenditoriale possa designare un unico responsabile della protezione dei dati personali, purché egli sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento e sia in grado di comunicare in modo efficace con gli interessati e di collaborare con le autorità di controllo; è il caso ad esempio dei gruppi bancari.

Il par. 6 dell'art. 37 prevede poi che il ruolo di DPO può essere affidato ad uno dei dipendenti dell'azienda, ma anche che può essere esternalizzato a un fornitore di servizi tramite apposito contratto.

L'art. 38 del GDPR stabilisce che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il DPO non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti. Inoltre, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che nello svolgimento di altri eventuali compiti non si generino situazioni conflitto con per il DPO.

La nomina del DPO avviene mediante la compilazione di un modulo online predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali e la procedura è interamente informatizzata.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Le tipologie di dati

Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Fra essi rivestono particolare importanza:

- **i dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato**, come i dati anagrafici (quali nome e cognome), le immagini, ecc., e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);
- **i dati rientranti in particolari categorie**, cioè quelli precedentemente venivano definiti "sensibili", perché rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;
- **i dati relativi a condanne penali e reati**, vale a dire quelli c.d. "giudiziari", che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione).

Dunque, con l'introduzione del GDPR la prima analisi da fare nello studio dei dati attiene specificatamente al se un dato consenta o meno l'identificazione di un soggetto. Infatti, una volta che il dato possa ritenersi "personale", perché conduce all'identificazione di un soggetto, esso può

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

essere trattato solo in base a quanto stabilito dalla normativa, con regole differenti a seconda della loro diversa tipologia.

Ad esempio, per le particolari categorie di dati di cui all'art. 9 GDPR, essi possono essere trattati, di regola, solo se l'interessato ha espresso il suo consenso esplicito. In mancanza, ciò è possibile solamente se essi ricadono nelle eccezioni indicate sempre dall'art. 9, ossia quando:

- il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato da norme giuridiche o contratti collettivi;
- il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (ad esempio nel caso di incidente stradale);
- il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato (ad esempio pubblicati su un profilo *social*, ma in tal caso occorre sempre tenere presente la finalità della pubblicazione per comprendere se è lecito utilizzarli);
- il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base di norme giuridiche, prevedendo misure appropriate per tutelare i diritti dell'interessato;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
- il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Tornando al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, esso «*deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica*».

Prima dell'introduzione del GDPR il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici era consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante che specificassero le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni che su essi sono eseguibili (art. 21 Codice Privacy).

Oggi tale disposizione è stata abrogata, in quanto il Regolamento è chiaro nello stabilire che i dati relativi a condanne o a reati possono essere trattati soltanto sotto il controllo dell'Autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il Garante Privacy, nel luglio del 2019, con uno specifico Provvedimento ha in proposito affermato che l'Autorizzazione Generale al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, ha cessato di produrre effetti giuridici alla data del 19 settembre 2018, data di entra in vigore del D. Lgs. n.101.

Da ultimo, il Regolamento ha disciplinato il trattamento di dati che non richiede l'identificazione del soggetto interessato (art. 11).

In tal caso, il titolare del trattamento – non avendo identificato un soggetto specifico – non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il Regolamento.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- P. MARINI, *GDPR – Il nuovo regolamento europeo sulla privacy*, Milano, Ipsoa, Milano, 2018.
- D. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in *Riv. critica dir. privato*, 1998.
- G.M. RICCIO, G. SCORZA ed E. BELLISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy*, Ipsoa, Milano, 2018.
- M. SOFFIENTINI, *Privacy 2018*, Ipsoa, Milano, 2018.
- B. TASSONE e B. GIUBILEI, *Tutela dei diritti e della privacy online e offline dei soggetti deboli*, in M. IASELLI (a cura di), *Trattato delle investigazioni digitali*, Giuffré, Milano, 2020, 134 ss.
- P. VERCELLONE, *Diritti della personalità e rights of publicity*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995.
- S. VICIANI, *Strategie contrattuali del consenso al trattamento dei dati personali*, in *Riv. critica dir. privato*, 1999.
- V. ZENO-ZENCOVICH, *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali*, in *Studium Iuris*, 1997.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).